

Hypotheek

Offertenummer: 4003147066

Zaaknummer: DW/2021.1044.01

Heden, tien mei tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, mr. Stephanus Johannes Gerardus de Kort, notaris met plaats van vestiging Altena:

1. mevrouw **ANNA ALIDA DE KLERK**, geboren te Werkendam op elf juni negentienhonderdzevenenveertig, zich identificerende met haar rijbewijs, met kenmerk 5704525517, uitgegeven te Werkendam, op vijftientwintig april tweeduizend zeventien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende te 4251 HR Werkendam, Achtervliet 34;
voor zover in deze akte niet anders genoemd, hierna ook te noemen: 'de Hypotheekgever';
2. mevrouw **RENÉE PETRONELLA WILHELMINA KUIS**, geboren te Loon op Zand op dertig november negentienhonderdachtennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 4251 VT Werkendam, Van Randwijklaan 49 A, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:
de coöperatie: **COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30046259 (correspondentieadres: postbus 221, 5600 MA Eindhoven);
hierna te noemen: 'bank'.

Van het bestaan van de volmacht aan de comparante onder 2. genoemd is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Hypotheek- en pandrechten

Hypotheek- en pandrechten zijn zekerheden voor de bank. In deze akte en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, staan regels waaraan de bank en de hypotheekgever zich moeten houden.

Hypotheek- en pandrechten geven de bank het recht het onderpand te executeren. Executeren betekent dat de bank het onderpand mag verkopen. En de opbrengst mag gebruiken voor wat de debiteur aan de bank moet betalen. Executeren mag alleen in de gevallen die zijn of

worden afgesproken tussen de bank en de hypotheekgever of de debiteur. In deze akte en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wordt dit verder uitgewerkt.

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten

De hypotheekgever en de bank spreken hierbij af dat de hypotheekgever het hypotheekrecht en pandrechten aan de bank geeft op de goederen die worden omschreven in deze akte en in de Algemene voorwaarden voor hypotheeken van de Rabobank 2018. Hierna staat waarvoor het hypotheekrecht en de pandrechten als zekerheid gelden.

Hypotheekverlening

Ter uitvoering van de afspraak om een hypotheekrecht te geven geeft de hypotheekgever een hypotheekrecht aan de bank. Dit hypotheekrecht wordt gevestigd tot het bedrag dat hierna onder 'Hypotheekbedrag' staat op het onderpand dat hierna onder 'Onderpand' staat. Dit hypotheekrecht geldt als zekerheid voor alle schulden van de debiteur aan de bank. Wie de debiteur is, staat hierna. Zijn er meer debiteuren? Dan geldt het hypotheekrecht als zekerheid voor de schulden van de debiteuren samen. Maar ook voor de schulden van iedere debiteur apart. Het kunnen schulden zijn die de debiteur nu al heeft en schulden die de debiteur later krijgt aan de bank. Een schuld kan ontstaan uit elke rechtsverhouding tussen de debiteur en de bank. Bijvoorbeeld uit:

- geldleningen en kredieten
- borgtochten, bankgaranties en contragaranties
- regresvorderingen
- financiële instrumenten, waaronder derivatencontracten.

De hypotheekgever gaat ermee akkoord dat de bank borgtochten, garanties en vergelijkbare (persoonlijke) zekerheden mag afgeven aan andere rechtspersonen binnen de Rabobank Groep voor schulden die de debiteur bij die andere rechtspersonen heeft of zal krijgen. Dit heeft tot gevolg dat de bank het hypotheekrecht ook kan gebruiken wanneer de debiteur zijn schulden aan die andere rechtspersoon binnen de Rabobank Groep niet (op tijd) betaalt.

Hypotheekbedrag

De hypotheekgever geeft het hypotheekrecht tot:

- a) een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) plus

- b) renten, vergoedingen, boeten en kosten, samen begroot op vijftig procent (35%) van het bedrag hiervoor onder a, dat is zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00) dus tot een totaalbedrag van driehonderdzevenentigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00), op:

Onderpand

- a. **het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin, met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 4251 AB Werkendam, Sasdijk 46, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie O, nummer 1787 ter grootte van een are en achtentwintig centiare (1 a 28 ca);**
- b. **het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin, met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 4251 HR Werkendam, Achtervliet 34, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nummer 1275 ter grootte van twee are en zevenentwintig centiare (2 a 27 ca);**
- c. **het recht van eigendom met betrekking tot de garage met ondergrond, met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 4251 HR Werkendam, Achtervliet 34 BY, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nummer 1280 ter grootte van drieëntwintig centiare (23 ca);**

hierna (zowel samen als ieder apart) te noemen: onderpand.

Opzegging

De bank mag het hypotheekrecht en de pandrechten helemaal of voor een deel opzeggen. De hypotheekgever mag dit niet.

Woonplaatskeuze

Voor het uitvoeren van de rechten en verplichtingen uit deze akte kiezen de hypotheekgever en de bank woonplaats op het kantoor van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

Debiteur

Met 'debiteur' wordt/worden in deze akte bedoeld:

de comparante onder 1 genoemd, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, in deze akte genoemd: 'debiteur'.

Verkrijging onderpand

Het onderpand onder a. werd verkregen door de heer Teunis Schmidt, geboren te Werkendam op éénendertig december negentienhonderd zesenvoertig, door levering krachtens koop en verkoop.

Van deze levering blijkt uit een akte van transport verleden voor een waarnemer van notaris mr H. van Es, destijds notaris ter standplaats Werkendam.

Een afschrift van deze akte werd overgeschreven in de openbare registers van het kadaster te Breda op zesentwintig februari negentienhonderd tachtig, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 5834 nummer 67.

Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopsom en afstanddoening van het recht tot ontbinding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Het onderpand onder b. en c. werd verkregen door de heer Schmidt, voornoemd, door levering krachtens koop en verkoop.

Van deze levering blijkt uit een akte van transport op vijf februari negentienhonderd vijfenzeventig verleden voor notaris Van Es, voornoemd.

Een afschrift van deze akte werd overgeschreven in de openbare registers van het kadaster te 's-Hertogenbosch op zes februari negentienhonderd vijfenzeventig, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 4119 nummer 66.

Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopsom en afstanddoening van het recht tot ontbinding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Overlijden

Vervolgens is de heer Schmidt, voornoemd op zesentwintig januari tweeduizend negen in Werkendam overleden.

Verband houdende met het overlijden is op zesentwintig februari tweeduizend negen door mr. H.E. Meerburg, destijds notaris te Werkendam, een verklaring van erfrecht opgemaakt. Een afschrift van deze akte werd ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster op zevenentwintig februari tweeduizend negen, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 56321, nummer 5. Uit gemelde verklaring van erfrecht blijkt dat de onder 1 genoemde persoon tot enig

en algehele erfgenaam is benoemd en de nalatenschap zuiver heeft aanvaard.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is de Hypotheekgever bevoegd om over het onderpand te beschikken.

Voorbelasting onderpand

Op het onderpand onder a. rust geen beslag en het is - behalve met (beperkte) rechten, kwalitatieve verplichtingen, beperkingen en lasten die voor het onderpand gebruikelijk zijn en die geen nadelige invloed hebben op de zekerheidswaarde van het onderpand.

Op het onderpand onder b. en c. rust geen beslag en het is - behalve met (beperkte) rechten, kwalitatieve verplichtingen, beperkingen en lasten die voor het onderpand gebruikelijk zijn en die geen nadelige invloed hebben op de zekerheidswaarde van het onderpand - niet anders bezwaard dan met een eerste (1e) hypotheek en een eerste (1e) pandrecht ten behoeve van de bank, (oorspronkelijk) in hoofdsom groot honderdduizend euro (€ 100.000,00), waarvan blijkt uit een akte houdende hypotheekstelling, op veertien februari tweeduizend zeven voor notaris Meerburg, voornoemd, verleden, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in Register Hypotheken 3 op veertien februari tweeduizend zeven in deel 52365 nummer 5.

Pandrechten

In het begin van deze akte hebben de hypotheekgever en de bank afgesproken dat de hypotheekgever pandrechten aan de bank geeft. De hypotheekgever verpandt ter uitvoering van deze afspraak hierbij aan de bank:

- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
- alle roerende zaken die van het onderpand worden losgemaakt;
- de rechten in artikel 12 van de Algemene voorwaarden voor hypotheken van de Rabobank 2018.

Deze pandrechten gelden als zekerheid voor dezelfde schulden als waarvoor het hypotheekrecht is gegeven. De bank mag de goederen die hiervoor staan en het onderpand samen executeren volgens de regels die voor het hypotheekrecht gelden. Vindt de bank dat er op een later moment nog pandaktes nodig zijn om deze pandrechten te geven?

Dan mag de bank die namens de hypotheekgever ondertekenen. De hypotheekgever verklaart dat hij bevoegd is om de pandrechten te geven.

De hypotheekgever verklaart ook dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten.

Voor zover het gaat om een pandrecht op rechten die de hypotheekgevers tegenover elkaar hebben, bijvoorbeeld een regresrecht, deelt de bank dat pandrecht aan de hypotheekgever mee zodat het (deels) een openbaar pandrecht is.

Hypotheekbedingen

Voor dit hypotheekrecht gelden ook de volgende bedingen.

Huurbeding

De hypotheekgever mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank:

- het onderpand verhuren of verpachten. Of op een andere manier in gebruik geven of toestaan dat derden het onderpand gebruiken;
- huur- of pachtpenningen vooruit laten betalen. Of het recht op huur- of pachtpenningen overdragen of daarop een beperkt recht vestigen, zoals een pandrecht.

Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand

De bouwkundige inrichting, de gedaante en de bestemming van het onderpand mogen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank worden veranderd.

Veranderingen en toevoegingen

Huidige en toekomstige veranderingen en toevoegingen aan het onderpand horen ook bij het onderpand. Hierop heeft de bank dus ook het hypotheekrecht en/of de pandrechten. De hypotheekgever mag veranderingen en toevoegingen aan het onderpand niet wegnemen.

Beheer en ontruiming

Schiet de hypotheekgever ernstig tekort in zijn verplichtingen tegenover de bank? Dan mag de bank het onderpand met machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank in beheer nemen.

De bank mag het onderpand onder zich nemen als dat voor de executie nodig is. De hypotheekgever moet het onderpand dan op verzoek helemaal ontruimen en ter vrije beschikking van de bank stellen.

De kosten die de bank maakt voor het beheer en het onder zich nemen van het onderpand moet de hypotheekgever op eerste verzoek van de bank aan haar vergoeden.

Registergoed voor eigen bewoning/gebruik

De hypotheekgever verklaart dat het onderpand niet aan een derde is verhuurd of op grond van een andere titel in gebruik is gegeven en alleen zal worden gebruikt voor eigen bewoning/gebruik.

Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken

Worden in deze akte meer hypotheekgevers, debiteuren en/of banken genoemd? Dan geldt alles wat ten aanzien van de hypotheekgever, debiteur dan wel bank is bepaald zowel voor de hypotheekgevers, debiteuren dan wel banken samen als voor ieder van hen apart.

(Gedeeltelijke) derdenhypotheek

Voor het geval dat het hypotheekrecht (ook) aan de bank wordt gegeven door een ander dan de debiteur, door meer hypotheekgevers en/of voor de verplichtingen van meer debiteuren, verklaart de hypotheekgever:

- dat de bank hem heeft gewezen op en dat hij bekend is met de risico's aan deze hypotheekverlening;
- dat hij zich realiseert dat de bank het onderpand kan executeren als de debiteur zijn verplichtingen tegenover de bank niet nakomt;
- voor het geval het hypotheekrecht als zekerheid geldt voor alle schulden van de debiteur: dat hij zich realiseert dat het hypotheekrecht en de pandrechten ook als zekerheid gelden voor toekomstige schulden van de debiteur aan de bank.

Rechten, bevoegdheden en volmacht

In deze akte en in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, spreekt de hypotheekgever met de bank af dat de bank bepaalde rechten en bevoegdheden van de hypotheekgever mag uitoefenen. De hypotheekgever geeft de bank, voor zover nodig en voor zover deze rechten en bevoegdheden niet al aan de bank zijn overgedragen, hiervoor volmacht. Deze volmacht is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Onvoorwaardelijk betekent dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan de volmacht. Onherroepelijk betekent dat de hypotheekgever de volmacht niet eenzijdig mag veranderen of intrekken.

De bank mag de volmacht aan een ander geven. De bank mag dan ook zelf de volmacht blijven gebruiken.

De bank mag handelen met zichzelf als wederpartij.

Ook draagt de hypotheekgever de rechten en bevoegdheden die de bank mag uitoefenen over aan de bank. De hypotheekgever mag deze

rechten en bevoegdheden zelf blijven gebruiken totdat de bank de hypotheekgever laat weten dat de hypotheekgever dat niet meer mag. De bank neemt het hypotheekrecht, de pandrechten, rechten, bevoegdheden en volmacht aan.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn op deze akte van toepassing:

- a. de Algemene voorwaarden voor hypotheeken van de Rabobank 2018;
- b. de Algemene Bankvoorwaarden.

De hypotheekgever verklaart dat hij:

- deze algemene voorwaarden heeft ontvangen,
- heeft ingestemd met de manier waarop ze zijn verstrekt, en
- deze algemene voorwaarden heeft kunnen lezen.

Volmacht hypothecaire inschrijving(en)

De hypotheekgever geeft volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om zonodig namens hem de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van de hypotheekgever en anderen dan de hypotheekgever mochten zijn ingeschreven op het onderpand.

Volmachtverlening rectificatie

Partijen verlenen hierbij, voor zoveel nodig onherroepelijk, volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om namens hen of één van hen:

- a. te verschijnen in een akte van rectificatie als in deze akte een onjuistheid casu quo onvolledigheid wordt geconstateerd;
- b. verder al datgene meer te doen wat in verband met het vorenstaande nodig mocht zijn.

Bijlagen

Aan deze akte zijn geen stukken vastgemaakt.

Slot akte

Deze akte is verleden te Werkendam, gemeente Altena, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van

de akte geen prijs te stellen en dat zij en hun volmachtgever(s) tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien, alsmede met de inhoud van de akte in te stemmen. Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om veertien uur en zestien minuten.